

감사결과처분요구서

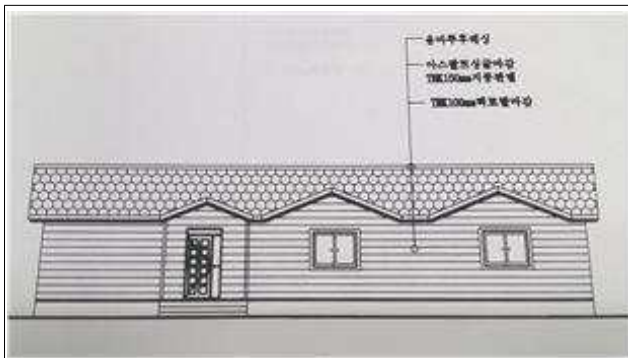
일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ (●●●●●부)	처분요구일자	2016. 12. 7.	회신기일	2017. 1. 6.

●●●●부
(신분상 경고)

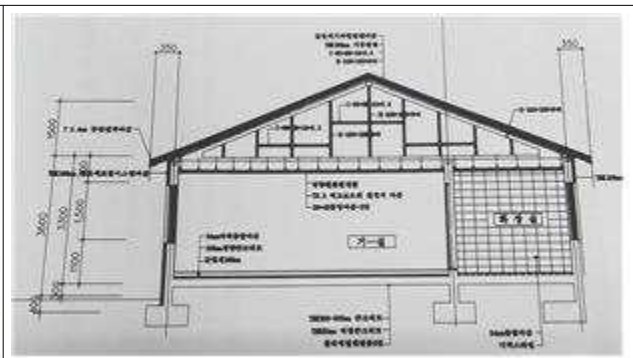
제 목 허가신청 건축물의 용도 등에 대한 검토 소홀
관 계 기 관 ●●●●부
내 용

1. 현황(특산물 판매시설 신청개요)

- 위치 : ** **군 **면 **리 **-(공원자연환경지구)
- 규모 : 부지면적 660㎡, 건축연면적 160㎡(1층 1동)
- 허가일/사업기간 : 2014.9.24. / 2016.12.31.까지



정면도



단면도

2. 지적내용

- 자연공원법 제23조(행위허가) 제2항에 따라 공원관리청은 같은 법 제18조제2항에 따른 용도지구에서 허용되는 행위의 기준에 맞을 경우에만 허가 할 수 있으며, 같은 법 시행령 제14조의3(공원자연환경지구에서의 행위기준) 제3항제4호에는 부대시설을 포함하여 연면적 600제곱미터 이하이고 2층 이하인 농산물·임산물·수산물 또는 축산물의 판매시설을 허용하고 있음

- △△△△△국립공원사무소 허가담당부서에서는 ▼▼면으로부터 특산물판매장 신축에 따른 행위협의 요청을 받아 검토를 하면서, 제출된 설계도서를 보면 출입문이 폐쇄형 1개이고 창호가 물건을 진열 또는 관람할 수 없는 작은 형태이며 내부용도가 거실로 기재되어 있는 등 건축물의 외형 및 구조가 불특정 다수인에게 물건을 판매하기 어려운 구조임을 누구나 알 수 있었으므로 특산물판매장으로 볼 수 없음으로 판단하여 반려했어야 하고,
- 신청인은 인근 공원구역 외 지역에 9필지 3,130㎡를 소유하면서 민박을 운영하는 사람과 부부로서 공원구역 외 지역에도 설치할 수 있는 여건이 있었으며, 특산물판매장이 지역 주민의 생계유지를 위해 지역특산물을 탐방객에게 제한적으로 판매할 수 있도록 허용된 취지를 감안하면 시설특성상 유동인구가 많은 지역에 설치가 검토되어야 하나 신청지역은 주 도로에서 70여m 이격되어 있고, 신청서 상 신청인이 어떤 특산물을 경작 또는 판매를 계획하는 지에 대한 계획이 없었음에도 불구하고 보완을 요구하거나 면밀히 검토하지 않았으며,
- 검토의견서에는 불법 용도변경에 대한 금지와 벌칙을 부기하고 분소에서 철저한 사후점검과 순찰을 실시하도록 조치하겠다고 하였으나, 실제 협의서에는 일반적인 준수사항만 부하여 협의 동의함
- 그 결과, 건축과정 또는 완공 이후에도 지속적으로 현장관리 직원이 용도변경 여부에 대한 내부 확인 및 순찰을 실시해야 하는 등 현장관리 부담을 초래한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 경고(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	■■■■■	행위허가	○○○사무소	경고	